رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٤٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٨/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - بكالوريوس - مكافأة - الاستقطاع من المكافأة لصالح صندوق الطالب - عموم الخدمة المقدمة من الصندوق - عموم النص النظامي - انتفاء المخصِّص - تفسير النص النظامي - اعتبار الدلالة اللغوية - القياس في الأنظمة - قرار مستمر الأثر - انتفاء القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالاستقطاع من مكافأته الجامعية لصالح صندوق الطالب، وإعادة ما تم استقطاعه - تضمن النظام موارد صندوق الطالب، ومنها الاستقطاع من المكافآت الشهرية للطلاب - الثابت أن الخدمة المقدمة من الصندوق عامة لجميع الطلاب، وقد ورد في النظام بعموم الاستقطاع من مكافآت الطلاب لصالح الصندوق دون تخصيص؛ ومن ثم يكون الاستقطاع من مكافأة المدعي موافقاً للنظام - عدم قبول احتجاج المدعي بأن الاشتراك في صندوق الطالب اختياري وليس إلزامي ولا يشمل جميع الطلبة؛ كون الدلالة اللغوية للنظام تفيد إلزام جميع الطلبة بالاشتراك، ويؤيد دلالة الإلزام ما ورد في نظام التأمينات الاجتماعية من تقسيم الاشتراك في التأمينات إلى إلزامي واختياري؛ مما يعني أن الاشتراك قد يأتي على وجه الإلزام - عدم قبول المطالبة بإلغاء قرار الاستقطاع لما لم يتم

استقطاعه بعد؛ لانتفاء القرار - أثر ذلك: رفض الدعوى فيما تم استقطاعه، وعدم قبول الدعوى فيما لم يتم استقطاعه.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الأصولية: (بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه).
- القاعدة الفقهية: (الغرم بالغنم).
- المادة (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ.
- المادة (١١) من اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٢) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢هـ.

الوَقَائِع

مجمل وقائع هذه الدعوى تتلخص بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى في تاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ ذكر فيها: أنه وبعد التدقيق في حسابه المصرفي اتضح أن المدعى عليها كانت تستقطع من مكافأته الجامعية المقدرة بتسعمئة وخمسة وثلاثين ريالاً، بواقع عشرة ريالات، وذلك لصالح صندوق الطالب، على الرغم من كون الاستقطاع إنما هو للمشتركين في خدمات الصندوق الطلابي وفقاً للمادة (٢/١١) من اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة الصادرة بقرار

مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٢هـ) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢هـ، وأنه لم يقم يوماً ما بالاشتراك في هذا الصندوق، أو الاستفادة من خدماته، وختم صحيفة دعواه بطلب إيقاف الاستقطاع الشهري من المكافأة، وإعادة كافة المبالغ المستقطعة سلفاً. فقيدت الدعوى قضيةً إداريةً بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ثم أحليت إلى الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٣هـ، فنظرتها على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة دفاع ذكر فيها: أن المدعي أخطأ في فهم النص النظامي حيث نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية على أن: "تتكون موارد الصندوق من: ٢-اشتراكات طلاب المؤسسة التعليمية وتستقطع من مكافأتهم الشهرية بواقع عشرة ريالات من كل طالب أو طالبة لا تقل مكافأته الشهرية عن (٨٥٠) ريالاً، وبواقع خمسة ريالات إذا كانت المكافأة تقل عن ذلك"، حيث جاء صريحاً بذكر كلمة (كل) وهي تعني الإلزام على جميع الطلاب، وحيث لم يتضمن النص النظامي ما يفيد قصر سداد الاشتراك على المشاركين أو المستفيدين من الأنشطة، مضيفاً بأن تحديد المبلغ المستقطع كان على أساس قيمة المكافأة وليس على نوعية النشاط أو المشاركة فيه، وحيث إن الخدمات التي يهدف إلى دعمها الصندوق متعلقة بجميع الطلاب، وليست لفئة دون أخرى، وختم مذكرة رده بطلب رفض الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٢/٧/٣هـ طلب المدعي مهلةً لتقديم رده على مذكرة ممثل المدعى عليها، فتمثل رده في أن كلمة (كل) الواردة في المادة (٢/١١) من اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة لم تأتِ في

التركيب النحوي على ما يكون دلالته عموم طلبة الجامعة المشتركين في الصندوق وغير المشتركين، مضيفاً بأن (الواو) الاستئنافية الواردة في قول المنظم (وتستقطع من مكافآتهم) فصلت الجملة السابقة عن الجملة التالية، وحيث لا يمكن أن ترد (الواو) الاستئنافية إلا في بداية الجملة المستقلة ذات المعنى المستقل. ودفع بكون الاستقطاع لخدمة جميع الطلبة وليس لفئة محددة بأن هذه مسألة إدارية بحتة، حيث إن الجهة لها القدرة على تحديد الطلبة المشتركين في الصندوق من غيرهم، وختم مذكرته بطلب إيقاف الاستقطاع الشهري من المكافأة، وإعادة كافة المبالغ المستقطعة سلفاً. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، تم رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة هذا الحكم المبني على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب في دعواه الماثلة إلغاء قرار المدعى عليها الاستقطاع من مكافأته الجامعية، وإعادة كافة المبالغ المستقطعة من مكافأته؛ فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى والفصل فيها بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم

الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام- وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن الفصل في هذه الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى، وبما أن القرارات محل الطعن من القرارات المستمرة الأثر التي لا تتحصن بمضي المدد؛ لكون الاستقطاع لا زال قائماً حتى نظر الدعوى، وبما أن المدعي ذكر أنه تظلم للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ، وتم البت في تظلمه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ، وأقام الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى بخصوص إلغاء قرار الاستقطاع من المكافأة لما تم استقطاعه، فإنه لما كانت المدعى عليها قد اتخذت قرارها استناداً للمادة (٢/١١) من اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٣/٢٧/١٢هـ) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢هـ والتي نصت على أن: "تتكون موارد الصندوق من: ٢-اشتراكات

طلاب المؤسسة التعليمية، وتستقطع من مكافأتهم الشهرية بواقع عشرة ريالات من كل طالب أو طالبة لا تقل مكافأته الشهرية عن (٨٥٠ ريال) وبواقع خمسة ريالات إذا كانت المكافأة تقل عن ذلك"، وبما أن الخدمات المقدمة من الصندوق إنما هي خدمات مشاعة وعامة لجميع الطلبة، ولا يختص طالبٌ عن طالب، فكل من أطلق عليه اسم طالب في الجامعة فإنه مستحقٌ لهذه الخدمات، وبما أن من القواعد المتقررة في الفقه والقضاء أن الغرم بالغنم، وبما أن المادة جاءت بصيغة العموم بلفظ (كل طالب وطالبة)، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص له، ولم يظهر للدائرة ما يخصص به هذا العام. ولما كان ذلك كذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن قرار استقطاع المدعى عليها من مكافأة المدعي جاء موافقاً للأنظمة واللوائح؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن كلمة (كل) الواردة في المادة آنفة الذكر لم تأتِ في التركيب النحوي على ما يكون دلالته عموم طلبة الجامعة المشتركين في الصندوق وغير المشتركين؛ فإنه من المتقرر لغةً أن لفظة (كل) تفيد العموم المستغرق لجميع أجزاء الشيء، فدلَّ وجودها في المادة على أنها تستغرق جميع الطلبة في الجامعة. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن الاشتراك اختياري وليس إلزامي؛ إذ أن ذلك غير متعين لأن لفظ الاشتراك في لسان المنظم قد يأتي بالمعنى الإلزامي، ومن ذلك ما جاء في المادة (٢) فقرة (٧) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ، فقد عرف المشترك وقسّم الاشتراك إلى إلزامي واختياري، فدلّ على أن الاشتراكات الواردة في الأنظمة قد تأتي على وجه الإلزام وقد تأتي على وجه

الاختيار والاشتراك، وهنا في اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية يتعين أن تفسيره بالاشتراك الإلزامي لدلالة لفظ (كل) في المادة على العموم وكون المستفيد من الصندوق جميع الطلاب مما يدل على قصد المنظم سريان الاشتراك الإلزامي على جميع الطلاب، والمدعي طالبٌ لدى المدعى عليها، وحال كونه طالباً مستلماً للمكافأة الجامعية فإنه بهذا يعد مشتركاً على سبيل الإلزام. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن (الواو) الواردة في قول المنظم (وتستقطع من مكافآتهم) فصلت الجملة السابقة عن الجملة التالية؛ إذ الواو دخلت على جملة مرتبطة بما قبلها وقد تم التقرير آنفاً أن الجملة التي قبل الواو يقصد بالاشتراك فيها الاشتراك الإلزامي. وأما بالنسبة لطلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها الاستقطاع من مكافأته لما لم يتم استقطاعه بعد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب لعدم وجود قرار استقطاع لما لم يتم استقطاعه بعد.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (٧١٩) لعام ١٤٤٢هـ برفض طلب (...) إلزام جامعة جازان بإعادة المبالغ المستقطعة، وعدم قبول ماعدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.